

“NEGOCIACION PARA LA MUTUA SATISFACCION”

- **Temas:**

I- NEGOCIACIÓN BASADA EN PRINCIPIOS
II- ¿QUÉ SIGNIFICA “NEGOCIAR”?
III- SIETE PASOS DE LA NEGOCIACIÓN
V - ESTILOS DE NEGOCIACIÓN
IV – COMPETENCIA VERSUS COLABORACIÓN
VI – ALGUNAS SOLUCIONES ESTRATÉGICAS

I - NEGOCIACIÓN BASADA EN PRINCIPIOS

Desde que nacemos estamos “negociando”, esto nos hace suponer que nada tenemos que aprender dado que es parte del saber natural del individuo y que todos dominamos “en más o en menos” las técnicas que encierra.

Gracias a la televisión y el cine, hemos incorporado un modelo típico de las películas policiales donde se puede ver al policía “bueno” y al “malo” logrando información por parte del interrogado.

Más allá de la calidad del film, lo lamentable, es que pretendemos llevar esos esquemas a nuestra cotidianidad, con un contexto y participantes absolutamente distintos, por ende, los resultados no siempre son los deseados.

Pero veamos las características de la “negociación dura “ y la “blanda”:

Negociación dura

- El objetivo es imponer más allá de lo que se busca.
- Existe un modo agresivo de plantear la cuestión aun cuando pueda presentarse de manera educada y cortés.
- No se muestran caminos alternativos ni puntos medios.
- No se aceptan posiciones intermedias, manteniendo esquemas de extremo.
- No se consideran plazos adecuados.
- El planteo es ganar-perder.
- Hay un cierto desdén por parte del actor.
- Reina la intransigencia.
- Se ejerce presión, violencia psicológica y la manipulación.

Negociación blanda

- El fin está por encima de las posiciones así, el acuerdo reviste la mayor importancia.
- Se mantiene una posición de relativa mansedumbre y docilidad.
- Se cede ante los reclamos o pedidos de la otra parte.
- No se tiene firmeza y perseverancia en el planteo.
- Se le otorga mayor trascendencia al otro.
- Se pretende un planteo ganar-ganar pero no se lo puede sostener.
- Los intereses propios se ven subordinados por sobre los del otro.

En algunos casos el modelo “negociar duro” (policía malo) o “negociar suave” (policía bueno) puede parecer el adecuado, así lo podemos ver analizando algunas situaciones.

• La importancia del otro.

Cuanto mayor es la importancia que tiene para mí la otra persona más inducido estará la persona a asumir una “negociación suave”. Por el contrario, si el vínculo no reviste mayor importancia, la posición tiende o puede tender a una “negociación dura”.

• La capacidad para influenciar.

Cuanto mayor sea la capacidad para influir y alterar el comportamiento del otro, mayor será la disposición para una “negociación dura”. El poder económico-financiero; el rol jerárquico en lo organizacional, lazos emocionales, capacidad de ejercer violencia (física y/o psicológica), autoridad formal, conocimiento, necesidad imperiosa, etc..

• La tolerancia a la necesidad.

El tiempo siempre juega un papel importante en la vida de las personas y en temas de negociación es fundamental. Así, la capacidad de poder esperar lo buscado propone posiciones de negociación suave. La falta de recursos y por tanto la necesidad de resultados inmediatos, conlleva a posiciones duras y muchas veces extremas.

Cabe aclarar que estas posiciones se verán influidas por los rasgos de personalidad, situación de contexto, educación y objetivo buscado por las partes; no obstante, es fácil ver –y todos tenemos experiencia en ello- que este modelo de “negociación dura-blanda”, salvo excepciones, nos lleva a resultados no siempre deseados ya que, de lograr el acuerdo, estos no responden a los intereses de “ambas” partes, por ende, su duración en el tiempo es relativa y generan fricciones y conflictos.

En principio nuestra realidad se desenvuelve en un tono de “amabilidad” y “respeto” consecuentemente se puede llevar a cabo procesos de negociación donde hay una cuota importante de cooperación sin confrontación y/o agresión, pudiendo alcanzarse los beneficios deseados sin llegar a lesionar los intereses del otro y hasta quizás, crear valor en la transacción.

Al respecto, es interesante considerar el esquema de “Negociación según Principios” de la Univ. De

Harvard. Este, pone el foco en decidir los problemas en base a sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un el regateo centrado en lo que cada parte dice que va o no va a hacer.

El método motiva a que se busquen las ventajas mutuas y que si hay conflicto de intereses se insiste en un resultado con un criterio de justicia e independiente de la voluntad de las partes.

La idea es trabajar sobre un esquema “duro para los argumentos y suave para las personas”. Y el eje conceptual de su accionar es:

- El objetivo es llegar a un acuerdo sensato y eficiente.
- Se separa a las personas (posiciones) de los intereses. (Cuando se aleja el problema de las personas las cuestiones emocionales se minimizan)
- Los criterios o principios objetivos son los que rigen.
- Ambas partes tienen importancia por igual.
- Generación de alternativas y posibilidades antes de la decisión.
- No impone presión ni se cede ante la misma.
- Debe mejorar o, al menos no deteriorar, la relación entre las personas intervinientes.

Así vemos las diferencias que se presentan:

	Dura	Blanda	Por Principios
El Objetivo	La victoria (sin medir el costo)	Un acuerdo	Maximizar el resultado y salvaguardar la relación entre partes
Las Partes	Contrarios-Adversarios	Amigos	Partes de un mismo problema y que buscan la solución conjuntamente
Acciones de solución	Amenazas; presiones; violencia; intimidación	Se presentan ofertas y propuestas	Se analizan los intereses
Concesiones	Se exigen a fin de negociar	Se brindan para disponer la	Se separa las partes del tema de negociación y se

		negociación	realizan cuando éste lo amerita
Presión	Se aplica	Se cede	Se cede ante las que provienen de principios y la razón
Posición	Se mantiene irreductiblemente	Se cambia fácilmente	Prevalecen los intereses prevalecen
Transparencia de interés y posición	Se encubre	Se da a conocer	Se trata de no tener una posición tomada.
Conflicto	Ganar como única opción	Se busca evitar	Se busca una solución al margen de las posiciones y posturas de las partes.
Ventaja/perdida para acceder al acuerdo	Ventaja unilateral	Pérdidas unilaterales	Mutuas en virtud de múltiples alternativas de satisfacción
Evolución en la posición	Intenta mantener las de origen	Se busca la solución	Se trabaja sobre aspectos objetivos

Es esta la razón por la cada vez reviste mayor importancia la Negociación por Principios.

Se debe tener presente que no hay una técnica que a modo universal trate situaciones de ganar-ganar. Cada situación requiere una estrategia, técnica y tácticas adecuadas.

Y todas ellas deben considerar que en negociación todos deben ser respetados; tener un trato acorde y la relación debe salvaguardarse y de ser posible, fortalecida en dicho proceso.

Para ello, la empatía (ponerse en lugar del otro) es la clave dado que la solución siempre es la que resguarde los intereses de todos los involucrados.

por: **Dr. Daniel H.**

II- ¿QUÉ SIGNIFICA “NEGOCIAR”?

Definimos **La negociación como un proceso de resolución o abordaje de conflictos durante el cual las partes implicadas, en forma directa dialogan y acuerdan (o no) sobre la propuesta que mejor satisface a ambas.**

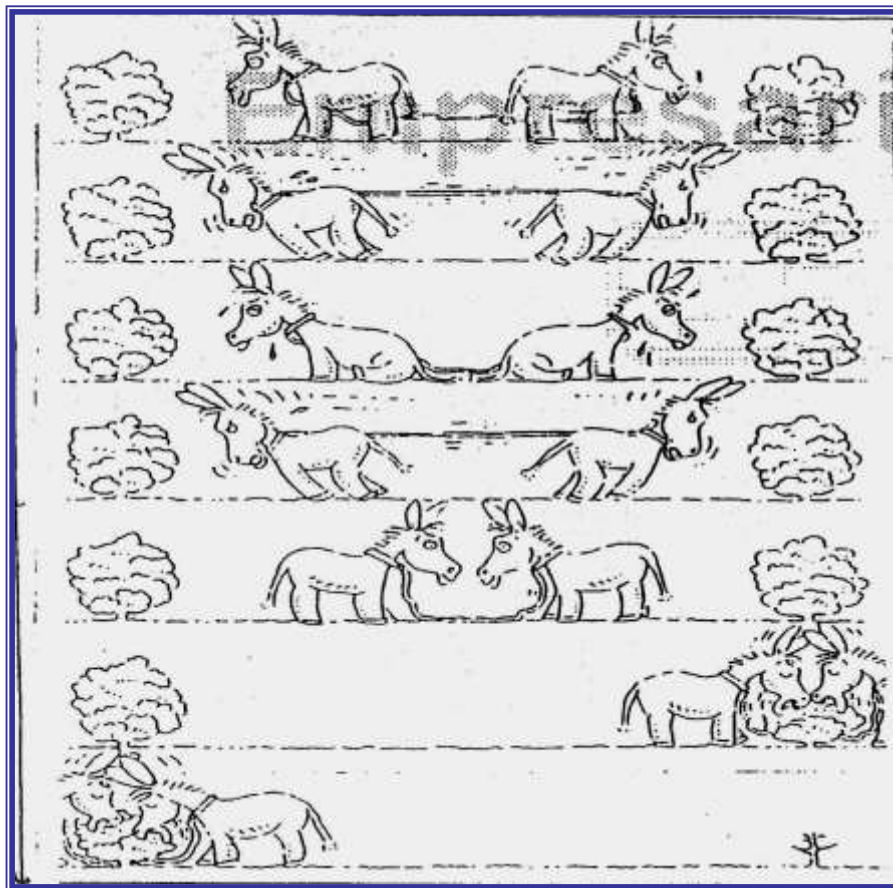
Por lo general cada parte suele llegar a la negociación con una posición respecto de la cual es la propuesta que considera justa, adecuada, convincente, etc.

Esta posición es la expresión de una decisión tomada a partir de un análisis, mas o menos conciente y/o profundo, de la situación conflictiva y refleja lo que la parte percibe como la mejor satisfacción de sus intereses.

Sin embargo es necesario destacar que generalmente en una disputa confluyen mas intereses de cada parte que aquellos que se expresan en el reclamo explicito que se manifiesta en la posición.

LA NEGOCIACION ES UN MEDIO BÁSICO PARA LOGRAR LO QUE QUEREMOS DE OTROS.

ES UNA COMUNICACIÓN DE DOBLE VIA PARA
LLEGAR A UN ACUERDO CUANDO USTED Y
OTRA PERSONA TIENEN:
INTERESES COMUNES,
INTERESES OPUESTOS



“En el competitivo mundo de hoy, no gana el que destruye al otro, gana quien sabe convertir un conflicto sin salida aparente, en un acuerdo de beneficio mutuo

Concéntrese en los intereses, no en las posiciones

La discusión sobre los intereses

- ✓ Haga que sus intereses sean vivos
- ✓ Reconozca que los intereses de ellos son parte del problema
- ✓ Exprese el problema antes que su respuesta
- ✓ Mire hacia delante, no hacia atrás
- ✓ Sea concreto, pero flexible
- ✓ Sea duro con el problema, y suave con las personas

Separe las personas y el problema

E. Emoción.

- **Primero reconozca y comprenda las emociones. Las de ellos y la suyas.**
- **Procure que la emociones se hagan explícitas y reconózcalas como legítimas.**
- **Permita que la otra parte se desahogue.**
- **No reaccione ante un estallido emocional.**

William Ury¹, reconocido internacionalmente como uno de los mayores especialistas en el área de negociación y administración de conflictos, expuso – en el marco de ExpoManagement 2002- que se está dando una revolución en la forma de negociar que implica la búsqueda de un beneficio mutuo. “La ventaja corporativa estriba en la capacidad para cooperar, inclusive con la competencia”, afirmó.

El autor de *"Sí... ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder"*, enfatizó que la clave está en la mentalidad con la que vas a negociar. *"Antes de repartirnos el pastel... ¿por qué no vemos si lo podemos hacer más grande...?"*, y señaló que conseguir lo anterior implica buscar otras alternativas y soluciones.

"Cuando estés a punto de participar en una negociación, señaló Ury, debes preguntarte: ¿Esto a mí cómo me va a ayudar?; ¿qué tanto me interesa sólo mi propio beneficio?; o por el contrario, ¿únicamente nuestro interés por el cliente y olvido ver por mi empresa?"; el especialista indicó que el desafío es llegar a un acuerdo óptimo en el que la ganancia sea mutua, lo que se logra tomando en cuenta tanto los intereses del otro, como los propios. Además, comentó Ury, que no negociamos con computadoras, sino que lo hacemos con seres humanos que tienen emociones.

Ury presentó un esquema de 7 pasos para ser exitosos en una negociación:

III - SIETE PASOS DE LA NEGOCIACIÓN

1) Salga al balcón.

Quiere decir, en medio de la negociación, tener la capacidad para distanciarte un poco y pensar: ¿por qué estoy aquí? Lo anterior da más perspectiva y te permite mantener la calma. Ir a la terraza mental quiere decir ver desde arriba la negociación... No se eliminan las reacciones, pero haces una pausa. “Compras tiempo para pensar y dejas que baje la ira”, explicó Ury, quien ha participado como mediador en conflictos étnicos

2) Póngase del lado del contrario.

Se trata de hacer exactamente lo contrario a lo que la otra parte espera. Es la habilidad, explicó Ury, para entender al otro y ponerte en sus zapatos. Aquí, puso como ejemplo un hecho real: un empleado que atendía clientes por teléfono, quienes siempre tenían fuertes reclamos. Lo que hacía dicho empleado era esperar una pausa en la que el cliente respiraba, para decirle si tenía papel y lápiz a la

¹ **William Ury.** Co-fundador y Director del Programa de Negociación de Harvard University. Co-fundador de la International Negotiation Network. Autor de varios best sellers Fuente: Intermanagers México

mano. Entonces, el cliente, molesto, respondía generalmente: ¿para qué?, ante lo cual la respuesta era: para que apunte el teléfono de mi casa y me llame en cualquier momento, si vuelve a tener un problema. Ury subrayó que el empleado había sabido sorprender al enemigo y ponerse de su lado. El resultado fue que la única vez que lo llamaron a su casa fue para ofrecerle trabajo.

Ury también recalcó que es necesario tener la capacidad de ver los dos puntos de vista, no sólo el tuyo. Además, comentó que los negociadores escuchan más de lo que hablan y además, van más lejos ya que construyen confianza y, al mismo tiempo, defienden su lado. “Los negociadores exitosos son blandos con la gente y duros con el problema”, enfatizó.

3) Enfóquese en los intereses detrás de las posiciones

La posición se refleja en las demandas o posturas concretas, mientras que los intereses son motivaciones subyacentes – necesidades, deseos, miedos y preocupaciones.

Hay que preguntar: ¿Por qué?, ¿para qué?, ¿por qué no? Y decirle al otro: “Ayúdeme a entender sus necesidades... ¿qué lograría usted con esto?”, dijo el expositor, lo que puede permitir ver otras opciones paralelas que beneficien a ambas partes. “No rechace, redireccione”.

Para ejemplificar, Ury narró el caso de un empresario que estaba vendiendo su compañía y pedía un 10% adicional porque al retirarse pensaba financiar un fondo a favor del medio ambiente y dedicarse a esta actividad el resto de su vida. En el marco de la negociación, al saberse lo anterior, resultó que la empresa compradora estaba formando una asociación protectora del ambiente, lo que permitió que en lugar del porcentaje adicional le ofrecieran al empresario la presidencia de dicho organismo, obteniendo así todos un beneficio.

4) Invente opciones para ganancias mutuas

Hay que ser creativos y aplicar la creatividad en la negociación. “El mayor obstáculo a la invención y creatividad es la voz interior que dice: “eso no se puede”, dijo Ury, quien remarcó que hay que favorecer las tormentas de ideas.

5) Usar criterios objetivos para decidir lo justo.

Debe haber equidad en la negociación. Los criterios que se pueden analizar son muy diversos, desde el valor del mercado y los costos, hasta las leyes y la eficiencia, pasando por aspectos como son: la reciprocidad, el trato igualitario y el juicio científico, entre otros, indicó el co-fundador del Programa de Negociación de la Universidad de Harvard.

6) Conozca su BATNA

El poder de la negociación está influenciado por lo que cada parte considera su BATNA (Best

Alternative To a Negotiated Agreement/ Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado).

Es decir, el mejor curso de acción a tomar, si no te pones de acuerdo. O dicho en una pregunta: ¿Qué hacer si fracasa la negociación? También es importante delimitar lo mínimo que aceptarías, además de tener otras alternativas, como puede ser: la mediación.

7) Construya un puente dorado

El director de International Negotiation Network (organismo que actúa como intermediario neutral en negociaciones internacionales de gran complejidad), dijo: “Sobre un desfiladero lleno de inseguridades, trate de entender las necesidades del otro y de hacerle atractivo decir que sí”.

Transformando al enemigo

¿Cómo transformar al villano en nuestro mejor amigo?, se preguntó. “Dándole la atención y seguridad que necesita”. Por último, William Ury compartió una anécdota que le contó una señora en la que se puede observar todo el proceso de negociación: la señora le habló de su padre, quien participó en la segunda Guerra Mundial y cayó prisionero. Lo iban a matar los alemanes. Lo primero que hizo el prisionero fue salir al balcón y ponerse a negociar; después, se puso en el lugar del enemigo y empezó a hablarle en su propia lengua: el alemán; también se concentró en los intereses del enemigo y le preguntó: ¿por qué le interesa matarnos?, ¿qué tal si después le hacen juicio político?; Entonces, inventó opciones que podían beneficiar a ambas partes: le dijo al enemigo que se acordaría de él y que después de la guerra si se presentaba la ocasión, hablaría en su favor. Resultado: ¡Supo negociar!; lo dejaron libre; efectivamente después de la guerra habló a favor del teniente que le perdonó la vida y, al parecer, hasta terminaron siendo amigos.

IV – **COMPETENCIA VERSUS COLABORACIÓN****Ejercicio N° 1:**

En este ejercicio vamos a tratar de determinar nuestro estilo predominante de comportamiento frente al conflicto.

Después de leer cada una de las afirmaciones que se mencionan abajo, decida si refleja un comportamiento que usted utiliza con frecuencia, ocasionalmente o rara vez. En el primer caso, coloque 3 en el casillero correspondiente, en el segundo caso coloque 2 y, coloque 1 si rara vez usted responde de ese modo.

- 1) Amenaza o pelea con la otra persona.
- 2) Trata de negociar los puntos de vista de la otra persona tanto como los suyos.
- 3) Busca un campo o punto medio.
- 4) Admite que usted esta equivocado aun cuando no crea que lo esta.
- 5) Elude a la persona.
- 6) Persigue sus metas firmemente.
- 7) Trata de averiguar específicamente en que coinciden y en que no para reducir el conflicto.
- 8) Trata de alcanzar una solución de compromiso.
- 9) Se rinde.
- 10) Cambia de tema.
- 11) Grita o se queja hasta que obtiene lo que quiere.
- 12) Trata de exponer sus preocupaciones al otro.
- 13) Concede un poco y alienta a la otra persona a hacer lo mismo.
- 14) Finge estar de acuerdo.
- 15) Trata de transformar el conflicto en una broma.

A	B	C	D	E
1)	2)	3)	4)	5)
6)	7)	8)	9)	10)
11)	12)	13)	14)	15)

Después de sumar sus puntos, en cada columna busque cual de los estilos de comportamiento frente al conflicto corresponde a su puntaje mas alto.

¿Es este el estilo que mejor concuerda con su visión de si mismo/a?

¿Y los que les siguen en puntaje?

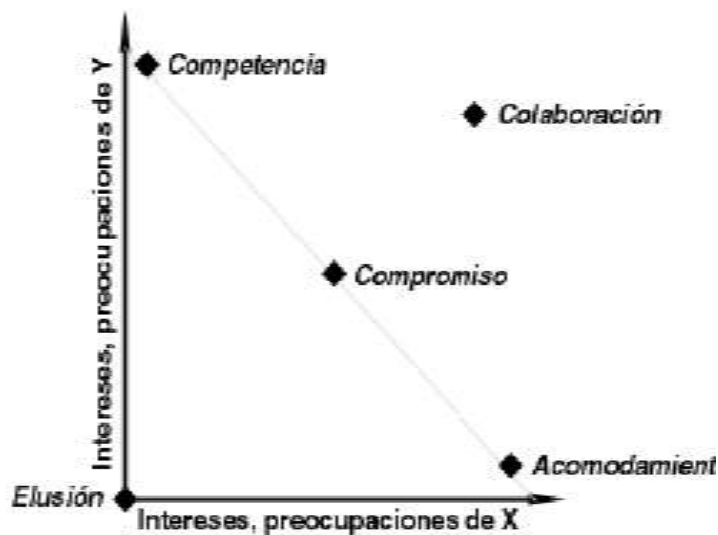
A- COMPETENCIA: Perseguir los interés personales a expensas del otro. Competir puede significar defender sus derechos, defender una posición que usted considera que es correcta o simplemente tratar de ganar.

B- COLABORACION: Trabajar con alguien explorando sus desacuerdos, generando otras opciones y buscando una solución que satisfaga las preocupaciones de ambas partes.

- C- **COMPROMISO:** Buscar un campo medio, un punto en el cual ambos ganan algo y pierden algo. La solución satisface parcialmente a ambas partes. Es lo que comúnmente se conoce como “partir la diferencia” o realizar una “negociación de regateo”.
- D- **ACOMODAMIENTO:** Ceder ante los puntos de vista de la otra persona, poniendo atención a sus preocupaciones y descuidando las propias.
- E- **ELUSIÓN:** No dirigirse al conflicto, negando la situación, retirándose o posponiendo las cuestiones.

Si se las representa en **un gráfico de ejes cartesianos**, podemos observar la ubicación de cada una de ellas respecto de cuanto satisfacen los intereses y preocupaciones de cada parte.

GRAFICOS



La estrategia de colaboración implica que ambas partes pueden ver satisfechos a través de la negociación una mayor cantidad de los intereses involucrados en el conflicto que se negocian solamente a partir de concesiones mutuas, como en la estrategia de compromiso.

La utilización de estas estrategias no se relaciona solamente con el estilo general que cada persona puede tener para enfrentar el conflicto sino también con otros factores como el contexto social en el que este se da, el tipo de relación entre los implicados, las diferencias de poder existentes, la importancia que se asigna a la relación...

V - ESTILOS DE NEGOCIACIÓN

CADA PERSONA NEGOCIA A SU MANERA, la forma en que la gente enfrenta una experiencia de negociación depende mucho de su personalidad individual, de su estructura psicológica, su autoestima, de las opiniones y los valores sobre si misma y de los demás y de su hipótesis personal profundamente arraigada respecto de que hace falta para tener éxito en el mundo.

Una negociación también depende de **LAS EXPERIENCIAS PASADAS** de cada persona, cada uno tiene formada una idea general acerca de la manera de enfrentar una negociación para obtener algo. Por Ej. Si una persona ha sido mordida por un gran perro en su infancia, es muy probable que los perros grandes actualmente le produzcan una incómoda sensación.

¿LOS HOMBRES Y LAS MUJERES NEGOCIAN EN FORMA DIFERENTE? Parecería efectivamente que hay un mayor número de mujeres que consideran el proceso de negociación como una experiencia desagradable y, por consiguiente, tienden a alejarse de ella o se muestran reticentes a dedicar todas sus energías a la obtención de buenos acuerdos.

¿DE QUE MANERA LAS DIFERENCIAS CULTURALES Y NACIONALES INFLUYEN EN LAS NEGOCIACIONES? El origen étnico, cultural o nacional de una persona influye psicológicamente en la forma de negociar.

Sin embargo existe una diversidad tan rica de actitudes, valores, creencias, tradiciones y comportamientos en las distintas culturas que resulta peligroso tratar de generalizar.

Aunque todas las culturas tienen sus propias variaciones, quizás sea razonable decir que la mayoría de las culturas europeas prefieren una interacción directa e informal, en cambio la gente perteneciente a las culturas latinas y asiáticas tienden a preferir un mayor grado de hospitalidad como base para las conversaciones.

EL CUADRO DE ESTILOS DE NEGOCIACION

En una negociación nos enfrentamos con todo tipo de gente, desde los más duros, que nunca se rinden, pasando por los reservados hasta los pasivos.

Debemos tener en cuenta dos factores:

- Uno es su apertura, es decir, su disposición a comunicarse libremente sin reserva, a compartir la información relativamente privada que puede ser importante para esa persona.
- La otra es su condescendencia, es decir su disposición a dejarse influir por lo que la otra persona esta diciendo, ofreciendo o sugiriendo.

Si combinamos estas dos variables, encontramos cuatro combinaciones o estilos diferentes tal como lo muestra se muestra en la siguiente figura:

¹ Como negociar con éxito K Albrecht y S Albrecht Pág. 122

Complaciente	CONDESCENDENCIA	EL CIERVO	EL CREADOR DE ACUERDOS
Dominante		EL ZORRO	EL BULLDOG
		Reservado	Abierto

APERTURA

Cuadro del estilo de negociación

- A- La gente que muestra un alto grado de apertura y muy poca condescendencia manifiestan desde el inicio su intención de pasar por encima suyo. En definitiva le dirán lo que quieren y se empeñaran de tratar de obtenerlo de usted. Llamamos a este modelo el estilo **bulldog**.

Los bulldog negocian utilizando un estilo agresivo y dominante, consideran que el hecho de ganar es más importante que el acuerdo mismo. Utilizan las exigencias, los ultimatus y la extorsión para obligarlos a ponerse de acuerdo con ellos. Tienden a adoptar posiciones firmes y a defenderlas tenazmente.

La mayoría de la gente se desalienta con los bulldogs, lo cual puede provocar animosidad y resentimiento y alejar de ese modo la posibilidad de un buen acuerdo.

- B- La gente que muestra un muy bajo grado de apertura y de condescendencia no encara directamente, emplean trucos, tácticas de batalla y a menudo el engaño para obtener lo que quieren de la negociación. Llamamos a este modelo el estilo **zorro**.

Los zorros tienden actuar con una disposición mental reservada y manipuladora. Lo obligan a adivinar cuales son sus motivos ocultos y sus intenciones.

Como los bulldogs, los zorros quieren el mejor acuerdo para ellos mismos, pero a diferencia de aquellos son menos directos. Consideran a la negociación como una batalla de ingenio y no de voluntades.

Hacen sentir a la gente que tiene que negociar con cierta desconfianza.

- C- La gente que muestra muy poca apertura pero un alto grado de condescendencia tienden a mostrar personalidades relativamente pasivas y pocos confiadas que tratan de evitar el conflicto y la confrontación, casi a cualquier precio. Llamamos a este modelo el estilo **ciervo**.

Eligen un estilo pasivo y de acomodamiento, temen al conflicto o la confrontación, a tal punto de no poder negociar con efectividad. Permiten que la otra parte controle el proceso de negociación y tienden a aceptar las propuestas de la otra parte en lugar de ofrecer propuestas propias.

A veces se ocultan y se hacen pasar por socios comerciales, agentes, representantes e intermediarios que negocian en su lugar.

Esta es una característica de la mayoría de la gente negociadora adulta. A la mayoría no nos gustan las negociaciones duras que nos alejen de la comodidad.

- D- El cuarto estilo, muestra un alto grado de apertura y de condescendencia. Esta gente tiende a tener una mayor competencia y autoestima y están más dispuestos a escuchar y a reaccionar ante las sugerencias de la otra parte. Llamamos a este estilo **creador de acuerdos**.

No pierden tiempo centrándose en temas emocionales, ataques personales, discusiones que los alejan del acuerdo.

Tienen una idea clara sobre cuales son sus intereses comerciales, que intereses necesitan buscar y de que manera pueden satisfacerlos utilizando varias opciones.

¿Cómo debemos tratar a cada estilo de negociador?

Es muy importante entender los estilos porque deberá adoptar métodos y procesos a fin de evitar sus efectos secundarios negativos y alcanzar acuerdos satisfactorios.

Las siguientes advertencias lo ayudaran a negociar con los bulldogs, los zorros y los ciervos del mundo:

El trato con el bulldog

- No personalice o emocionalice la negociación. No tome los ataques del bulldog como algo personal. No caiga victima de la represión o de los insultos.
- Haga preguntas sobre las bases de sus reclamos.
- Mantenga la atención en el Panorama general, que es el de encontrar un acuerdo aceptable para las dos partes.

El trato con el zorro

- Cuanto mayor información tenga, mas podrá aclarar las cosas y neutralizar los engaños y trucos del zorro.
- Indague cual es la agenda oculta del zorro. Puede llegar a descubrir que es sorprendentemente similar a sus intereses.
- Hágle saber que usted busca el mejor acuerdo para los dos y trate de alentar una mayor apertura y condescendencia dando usted mismo el ejemplo al respecto.

El trato con el ciervo

- Mantenga al ciervo cómodo en la negociación, siendo directo en sus explicaciones y en su deseo de satisfacer ciertas necesidades y claro respecto de la posición de la otra parte.
- Tranquilícelo constantemente en el sentido de que usted solo esta interesado de obtener un buen trato para todos y no en ganar la negociación.
- Controle su vocabulario y su terminología, asegurándose de no utilizar frases de combate en donde uno tenga que ganar y otro perder.
- Demuestre apertura y condescendencia. Si el ciervo se siente mas confiado, quizás decida participar plenamente en la búsqueda mutua de un acuerdo.

El estilo del creador de acuerdo busca que este sea de mutuo beneficio para los negociadores. No significa entregarle todo al otro u otros negociadores a cambio de verlos felices, lo que busca es disminuir tensiones, desconfianza, desequilibrio.

El creador de acuerdo o el negociador colaborativo, buscan el equilibrio en la mesa de negociación, fundamentalmente crear un clima de confianza y de equidad

Para ello la escuela de Harvard nos dice que el negociador debe ser creativo, tiene que inventar opciones, tratando de evitar: Juicios prematuros.

VI – ALGUNAS SOLUCIONES ESTRATÉGICAS:

CONTENIDO:

- 1- Invente opciones de mutuo beneficio.
- 2- Insista en que los criterios sean objetivos.
- 3- ¿Qué pasa si ellos son más poderosos?
- 4- ¿Qué pasa si ellos no entran en el juego?
- 5- ¿Qué pasa si ellos juegan sucio?
- 6- Algunas tácticas engañosas comunes.

1- INVENTE OPCIONES DE MUTUO BENEFICIO:

A- Diagnóstico:

En toda negociación hay 4 obstáculos que impiden un gran número de opciones

- 1- Juicios prematuros
- 2- La búsqueda de una sola respuesta
- 3- El supuesto de que el pastel es de tamaño fijo.
- 4- La creencia de que la solución del problema de ellos, es de ellos.

Remedio:

a) Separe la invención de la decisión: Primero invente después decida.

- Antes de la tormenta de ideas:

- 1- Defina un propósito.
- 2- Seleccione unos pocos participantes: 6u 8.
- 3- Modifique el ambiente.
- 4- Un ambiente informal.
- 5- Un facilitador.

- Durante la tormenta de ideas:

- 1- Acomode a los participantes uno al lado del otro y frente al problema.
- 2- Aclare las reglas, incluyendo la regla que no se critica.
- 3- Suministren las ideas.
- 4- Registre las ideas para que todos las vean.

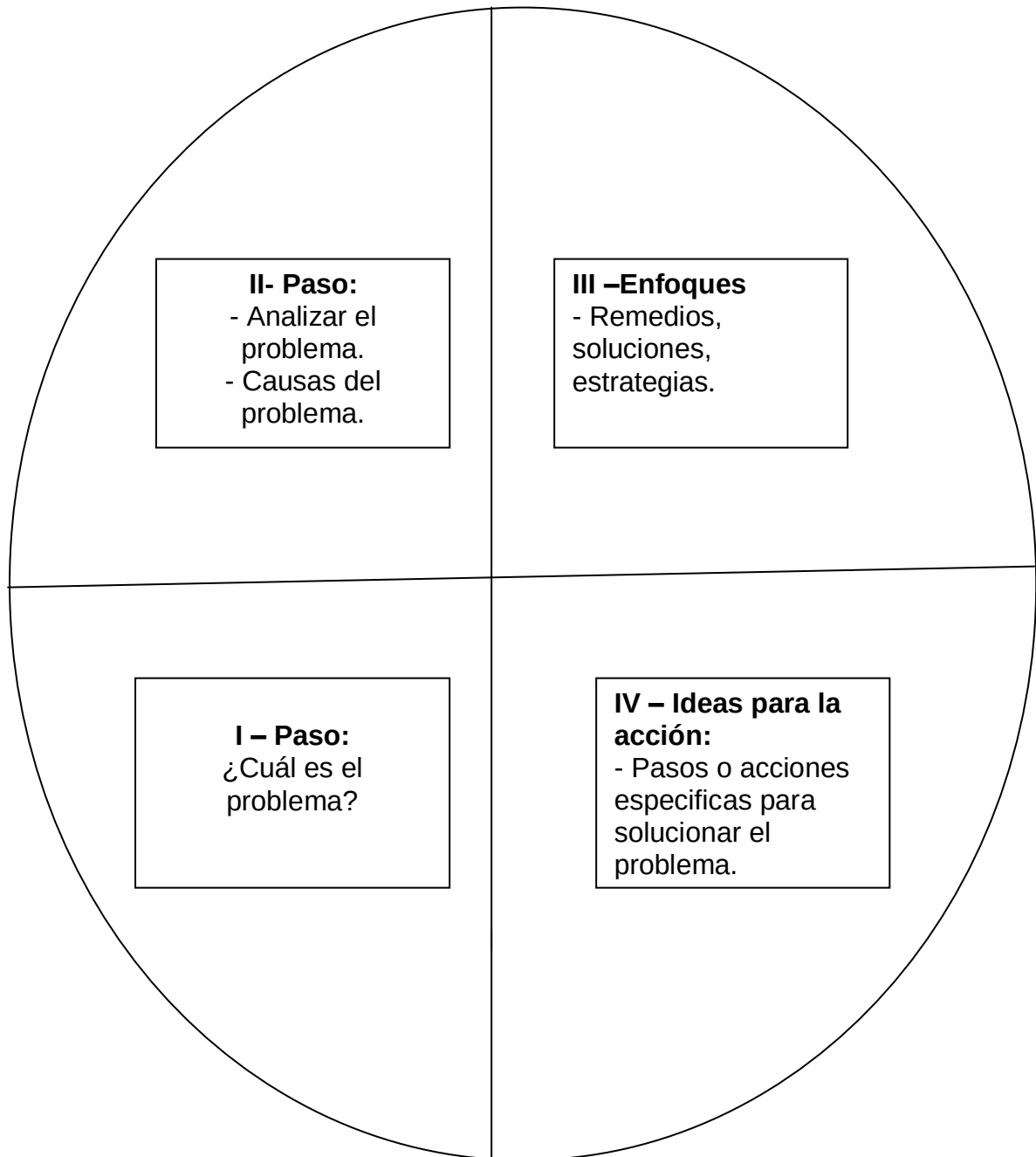
- Después de la tormenta de ideas:

- 1- Señale las ideas más prometedoras.
- 2- Invente como mejorar las ideas prometedoras.
- 3- Tiempo para evaluar ideas y decidir.

b- Amplié sus opciones

- ✓ Multiplique las opciones yendo de lo específico a lo general y viceversa.

DIAGRAMA CIRCULAR



- ✓ Mire a través de ojos de varios expertos: mirar el problema desde distintos puntos de vista (Ej.: de distintas profesiones o disciplinas, educador, banquero, psiquiatra, abogado, pastor, nutricionista, etc.
- ✓ Invente acuerdos de diferente intensidad:

A { Si no llega a un acuerdo en lo sustancial.
Se puede llegar a un acuerdo en el procedimiento.

B { Si ni llega a un acuerdo permanente.
Se puede llegar a un acuerdo provisional.

C { Si no llega a un acuerdo de 1º orden.
Puede llegar a un acuerdo de 2º orden.

- ✓ Cambie el alcance del acuerdo propuesto:

“**Fraccionando**” el problema en unidades mas pequeñas, mas manejables, acuerdos parciales, con menos partes incluidas, asuntos seleccionados, aplicarse a cierta área geográfica o con efecto para un tiempo determinado.

C- Busque el beneficio mutuo:

Tratar de obtener la satisfacción para ambas partes con una solución creativa.

- ✓ Identifique los intereses comunes:
 - 1- Los intereses comunes siempre están por Ej. Preservar la relación, oportunidades del futuro, **costos si se rompe la negociación**, precio justo.
 - 2- Los intereses comunes son oportunidades no milagros.
 - 3- Los intereses comunes pueden hacer que la negociación sea más fácil y amistosa.
- ✓ Complemente los intereses diferentes:

Los problemas se crean por las diferencias, pero las diferencias también pueden llevar a una solución. Los acuerdos se basan en desacuerdos.

- Creencias diferentes.
- Diferentes valoraciones del tiempo: por ejemplo a una parte le interesa más el presente, a la otra le interesa más el futuro.
- Previsiones diferentes.
- ¿Diferencias en la aversión ante el riesgo?

✓ Pregúnteles que prefieren? Para complementar los intereses se deben inventar opciones.

D- Haga que sea fácil para ellos decidir:

- ¿En el lugar de quién? Se debe poner en el lugar del otro para comprender el problema y que tipo de opciones pueden solucionarlo.
- ¿Qué decisión? Prepare muchas versiones:
 - * ¿Cuáles serían los términos que la otra parte podría aceptar?
 - * Términos atractivos.
 - * Reducirse el número de personas.
- Las amenazas no son suficientes: los ofrecimientos son más atractivos.
- Hacerles entender las consecuencias que pueden esperar, si deciden como usted quiere.
- Como lograr que los ofrecimientos tengan mayor credibilidad.
- Que cosas específicas quieren.

2- Insista en que los criterios sean objetivos:

A- La decisión con base en la voluntad es costosa

La solución es negociar sobre alguna base que sea independiente a la voluntad de las partes, es decir, sobre la base de criterios objetivos.

B- La necesidad de usar criterios objetivos

- Se debe decidir o lograr una solución en base a principios y no en presiones.
- Se debe tener en cuenta los meritos del problema y no el temple de las partes.
- Se debe ser abierto a las razones, y cerrado a las amenazas.

✓ La negociación basada en principios produce acuerdos prudentes en forma eficiente y amistosa.

Tiene que haber:

- criterios equitativos.
- eficacia.
- con respaldo científico.

Es más fácil tratar con personas cuando ambas están tratando con criterios objetivos para solucionar un problema, que cuando cada uno está tratando de obligar a la otra a retroceder. Los criterios objetivos son más importantes para la eficacia, cuando hay mas partes involucradas.

C- Identificación de criterios objetivos:

Tenemos dos tipos de preguntas en la negociación basada en criterios objetivos:

- 1- ¿Cómo se identifican los criterios objetivos?
- 2- ¿Cómo se utilizan en la negociación?

✓ Criterios equitativos: los criterios objetivos deben ser independientes de la voluntad de las partes, pero legítimos y prácticos.

D- La negociación con criterios objetivos:

- Una vez identificados los criterios objetivos. ¿Cómo se los discute con la otra parte?
 - 1- formule con aspecto como una búsqueda común de criterios objetivos.
 - 2- Sea razonable y escuche razones.
 - 3- Nunca ceda ante la presión, solo ante los principios.
- 3- ¿Qué pasa si ellos son más poderosos?

Como respuesta al poder: la negociación puede lograr dos objetivos:

A) Protegerlo contra un acuerdo que usted debe rechazar:

-El costo de utilizar un mínimo

- a) Un mínimo es una posición que no se puede cambiar.
- b) Por lo tanto nada que la otra parte pueda decir, puede llevarlo a subir o bajar ese mínimo.
- c) Un mínimo también inhibe la imaginación.

Por lo tanto aunque la elección de un mínimo puede protegerlo de un acuerdo inconveniente, también puede impedir que invente algo y que acepte una solución que sería prudente aceptar.

Por ello debe conocer su MAAN: SU MEJOR ALTERNATIVA PARA NEGOCIAR UN ACUERDO.

B) Utilización máxima de sus ventajas

Mientras mejor sea su MAAN, mayor será su poder.

Encuentre su MAAN: se necesitan 3 operaciones:

- 1- inventar una serie de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar a un acuerdo.
- 2- Mejorar algunas ideas prometedoras y convertirlas en alternativas prácticas.

3- Seleccionar la mejor alternativa.

También se debe tener en cuenta el MAAN de la otra parte

Identificar un MAAN es la manera más efectiva de entenderse con un negociador más poderoso.

4-¿Qué pasa si ellos no entran en el juego?

Hay tres estrategias básicas para fijar la atención en los méritos

a) Se centra en lo que usted puede hacer:

Usted puede concentrarse en los méritos, en lugar de las posiciones.
Usted puede cambiar el juego y empezar a jugar uno distinto.
Si esta estrategia no tiene efecto.

b) La segunda estrategia se centra en lo que ellos pueden hacer:

Esto se llama **JUJITSU** de la negociación, neutraliza la negociación basada en posiciones y dirige la atención a los méritos.

El **JUJITSU** de la negociación: como se evita el ciclo de acción y reacción:

- Cuando afirmen su posición, no los rechace.
- Cuando ataquen sus ideas, no las defienda.
- Cuando lo ataquen a usted, no los ataque.
- Rompa el círculo vicioso, negándose a reaccionar.
- Desvíe sus ataques y desvíelos contra el problema, evite su confrontación directa de su fuerza y la de ellos.
- No ataque su posición, mire detrás de ella.
- No defienda sus propias ideas, pida que lo critiquen y lo asesoren
- Convierta un ataque contra usted, en un ataque contra el problema.
- Pregúnteles lo que harían si ellos estuvieran en su lugar, llévelos a afrontar su parte del problema.
- El silencio es una de las mejores armas. Ante una propuesta poco razonable y un ataque injustificado, guarde silencio.

b) Lo que puede hacer un tercero: una tercera persona para dirigir la discusión hacia los intereses, las opciones y los criterios

El tercero puede usar como arma el procedimiento de mediación con un texto.

Procedimiento con un solo texto:

Se llama a un tercero cuando los esfuerzos de pasar de una negociación basada en posiciones a una basada en principios fracasa.

Consiste **en que** una tercera persona prepara una propuesta y pide que se la critiquen, hasta lograr mejorarla lo suficiente y dejar a las partes satisfechas.

Lograr que entren en el juego:

La negociación basada en principios: la esencia es permanecer abierto a la persuasión por hechos y principios objetivos.

Se la debe invitar a la otra parte a participar, estando de acuerdo con los hechos o corrigiéndolos. Hay que mantenerse abierto a la corrección. “Por favor corrija me si estoy equivocado”

Se debe dar el apoyo personal a la otra parte, para poder separar a las personas del problema.

“Le agradecemos lo que ha hecho por nosotros”

“Queremos lo justo”

“Nos gustaría un arreglo, basándonos en normas independientes y no en lo que el uno pueda hacerle al otro”

“El problema aquí no es la confianza”

“Podría hacerle algunas preguntas para ver si la información que tengo es correcta”

Se debe presentar la información en forma repreguntas para que la otra parte escuche, evalúe y acepte o corrija.

“Que principios inspiran sus actos”

“Permítame ver si entiendo lo que esta diciendo” La negociación basada en principios requiere buena comunicación.

“Podemos volver a conversar”

Un buen negociador no toma una decisión importante de inmediato. Un poco de tiempo y distancia ayudan a separar las personas y el problema.”**Quisiera decirle cuales son los puntos de su razonamiento que me cuesta trabajo entender**”.

”Una de las soluciones justas podría ser”.

Se debe presentar la propuesta no como de uno, sino como una alternativa justa.

“Si estamos de acuerdo,...si estamos de acuerdo”

5-¿Qué pasa si ellos juegan sucio?

¿Qué pasa si el otro negociador juega sucio o lo engaña?

¿Qué pasa si aumenta sus exigencias en el momento de llegar a un acuerdo?

A- Separe las personas del problema: no ataque personalmente a las personas por usar una táctica ilegítima, ponga en tela de juicio la táctica, no la integridad de las personas.

B- Reconozca la táctica, puede llegar a neutralizarla.

C- Hágala explícita, la hará menos efectiva.

D- Concéntrese en los intereses, no en las posiciones.

E- Invente opciones de mutuo beneficio.

F- Use criterios objetivos: insista con los principios.

G- Como último recurso acuda a su MAAN y retírese.

6- Algunas tácticas engañosas comunes.

1- El engaño deliberado:

- Información falsa: ¿Qué puede hacer? Separe las personas del problema. Se debe verificar las afirmaciones sobre los hechos, esto reduce la tentación de usar el engaño y el peligro de que lo engañen.

- Autoridad ambigua: antes de empezar una negociación averigüe a la otra parte que grado de autoridad tiene para esta negociación.
- Intenciones dudosas

2- Guerra psicológica:

- a- situaciones tensas: si el ambiente perjudica, se lo debe decir, se debe sugerir cambio de sillas, que se continúe en otro lugar o a otra hora.
- b- Ataques personales: se lo debe decir en forma explícita.
- c- El juego del bueno y del malo: se le deben hacer a los dos las mismas preguntas.
- d- Amenazas

Tácticas de presión desde las posiciones

Negativa a negociar: lo que se debe hacer es:

- 1- Se debe poner condiciones para la negociación.
- 2- Discuta su negativa a negociar. ¿Qué interés tiene no negociar?

Exigencias exageradas: se debe disminuir las concesiones y en el efecto psicológico de hacer que usted quiera llegar a un acuerdo rápido antes que las exigencias aumenten.

Tácticas de atrincheramiento:

El socio inmovilizable: se debe pedir que se lo diga por escrito o hablar con el socio inmovilizable.

Demoras premeditadas:

“Tómelo o déjelo”:

- 1- siga hablando como si no escucho.
- 2- cambie de tema.
- 3- Presente una nueva solución.

No sea una víctima: es más fácil defender un principio que una táctica ilegítima.

Para concluir

No es fácil cambiar los hábitos, de separar las emociones de los méritos o lograr que otros asuman la tarea de lograr una solución sensata para un problema común. De vez en cuando deberá recordarse a usted mismo que está tratando de obtener una mejor manera de negociar

Todos estamos de visita en este momento y lugar.

Solo estamos de paso.

**Hemos venido a observar,
aprender, crecer, amar y volver a casa.”**

Dicho aborigen australiano-